

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN
VIÊN VÀ KẾ TOÁN VIÊN
HÀNH NGHỀ NĂM 2012

Đề chuẩn
29/10/2012
ĐỀ THI VIẾT NĂM 2012 (ĐỀ SỐ 2)
MÔN THI: PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ VÀ LUẬT
DOANH NGHIỆP

(Thời gian làm bài 180 phút)

Câu 1:(2 điểm)

Hãy cho biết những điểm giống nhau và khác nhau giữa giải thể công ty và phá sản công ty theo qui định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Câu 2 (2 điểm):

Tháng 8/2011, Công ty cổ phần CP và Công ty cổ phần BK muốn góp vốn (bằng nhau) để thành lập một doanh nghiệp mới.

a. Các doanh nghiệp này có thể làm như vậy được không? Vì sao? Loại hình thức pháp lý của doanh nghiệp mới này là gì? Vì sao?

b. Có gì khác nếu có thêm 2 doanh nghiệp nhà nước nữa cũng muốn góp vốn chung với công ty CP và BK để thành lập doanh nghiệp mới trên? Nêu rõ căn cứ pháp lý cho lập *BC*

Câu 3:(2 điểm)

Tháng 3 năm 2006, ông Quang cùng 3 người bạn là ông Vinh, ông Toàn và bà Bình thành lập Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Hoà Bình (ở Hải Phòng), mỗi người góp 1 tỷ đồng. Ông Quang giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty, bà Bình làm Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của công ty.

Hỏi: Căn cứ qui định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành hãy cho biết:

1. Bà Bình có thể đồng thời được làm Tổng giám đốc CTCP Xây dựng Hoàng Minh (ở TP.HCM) hoặc Chủ Doanh nghiệp tư nhân Sao Mai (ở Hà Nội) được không? Vì sao? **(1 điểm)**
2. Tất cả các thành viên Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Hoà Bình có quyền biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty về hai vấn đề sau đây hay không? Vì sao? **(1 điểm)**
 - (i) thành lập Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty gồm 3 thành viên là ông Quang, ông Vinh và bà Bình và cử ông Toàn làm Kiểm soát viên của công ty;
 - (ii) qui định Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm chức Chủ tịch HĐQT và là người điều hành cao nhất hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty.

Câu 4 (2 điểm)

Trên cơ sở vận dụng quy định của pháp luật hiện hành, anh/chị hãy cho biết tính hợp pháp hay bất hợp pháp của các thỏa thuận sau trong hợp đồng phân phối giữa công ty M (sản xuất xe ga 150 phân khối) và công ty thương mại Z.

a. “ Công ty Z không được bán các sản phẩm cạnh tranh với công ty M của doanh nghiệp khác trong thời gian hợp đồng có hiệu lực và trong vòng 1 năm kể từ ngày hợp đồng hết hiệu lực”.

b. “Tại địa bàn quận Cầu Giấy (Thành phố Hà Nội), công ty Z là nhà phân phối độc quyền cho công ty M”.

Câu 5 (2 điểm):

Ngày 26/4/2010, Công ty TNHH sản xuất xuất, nhập khẩu Minh Thắng, trụ sở chính tại thành phố Hải Dương (Bên A) ký hợp đồng với Công ty cổ phần kinh doanh khách sạn và du lịchữ hành, trụ sở chính ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Bên B). Theo thỏa thuận, bên A bán cho bên B 800.000 lít xăng dầu các loại. Hàng được giao tại 2 nơi, một nửa tại thành phố Hòa Bình, một nửa tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Mỗi vi phạm của các bên về tiến độ giao nhận cũng như chất lượng hàng hóa phải chịu phạt 3% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm. Hợp đồng không đề cập đến việc bồi thường thiệt hại. Vì có hai lần giao hàng chậm tại thành phố Hòa Bình, trong đó một lần hàng không đúng chất lượng thỏa thuận nên đã gây thiệt hại cho B là 90.000.000 đồng. Ngoài tiền phạt 55.000.000 đồng, bên B còn đòi tiền bồi thường thiệt hại, tổng cộng hai khoản là 145.000.000 đồng; đồng thời B không thanh toán nốt 130.000.000 đồng là tiền của đợt hàng cuối cùng đã nhận. Hai bên đã nhiều lần gặp nhau để thương lượng nhưng không giải quyết được tranh chấp này.

Hỏi tranh chấp này có thể đưa ra giải quyết tại Trọng tài thương mại không? Với điều kiện gì? Nêu rõ căn cứ pháp lý cho lập luận của mình.

Ghi chú:

- Thí sinh nộp đề thi cùng bài làm.
- Giám thị coi thi không được giải thích gì thêm.

